

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 822/2541 พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์

นาย เบน ท์ แदन พีเดอเสน

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158, มาตรา 195 วรรคสอง, มาตรา 218, มาตรา 225

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยฐานนำเข้าอย่างกัญชาและฐานพยายามส่งออก
อย่างกัญชา จำคุกกระทงละ 2 ปี โดยปรับบทว่าความผิดฐานมีไว้ในครอบครองเป็น
กรรมเดียวกับฐานพยายามส่งออก ให้ลงโทษฐานพยายามส่งออกซึ่งเป็นบทที่มีโทษ
หนักที่สุดศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้โดยยังคงให้ลงโทษจำเลยฐานนำเข้าอย่างกัญชา
และฐานพยายามส่งออกอย่างกัญชา จำคุกกระทงละ 2 ปี แต่ปรับบท เป็นว่าความผิด
ฐานมีไว้ในครอบครองเป็นกรรมเดียวกับฐานนำเข้า ให้ลงโทษฐานนำเข้าอันเป็นบทที่
มีโทษหนักที่สุด ดังนี้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงเป็นการแก้ไขคำพิพากษาศาลชั้นต้น
เพียงเล็กน้อย และให้ลงโทษจำคุกจำเลยกระทงละไม่เกิน 5 ปีจึงต้องห้ามมิให้คู่
ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
218 วรรคหนึ่ง ที่จำเลยฎีกาว่า การกระทำของจำเลยมีเจตนาเดียวคือนำอย่างกัญชา
ของกลางจำนวนเดียวกันจากประเทศเนปาลเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยทาง
เครื่องบินเพื่อไปเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยจำเลยครอบครองอย่างกัญชาจำนวนดัง
กล่าวต่อเนื่องกันจนกระทั่งถูกจับการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานมีอย่างกัญชา
ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเพียงกรรมเดียว ไม่เป็นความผิดฐานนำเข้าและ
พยายามส่งออกอย่างกัญชาดังกล่าวแต่อย่างใด แต่โจทก์บรรยายฟ้องแยกการกระทำ

ของจำเลยว่าเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมเป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เป็นปัญหาข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายจึงมีผลอย่างเดียวกับการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ปัญหาว่าฟ้องโจทก์ เคลือบคลุมหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย จำเลยยก ขึ้นอ้างได้แม้จะไม่ได้ยกขึ้นในศาลล่างทั้งสองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา มาตรา 195 วรรคสองประกอบมาตรา 225 โจทก์บรรยายฟ้องว่า เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2539 จำเลยกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันกล่าวคือ ก. จำเลยมียาง กัญชา จำนวน 15 แท่ง น้ำหนัก 4,974 กรัม ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ข. จำเลย นำยางกัญชาตามข้อ ก. จากประเทศเนปาลเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดย ทางเครื่องบิน และ ค. หลังจากนั้น จำเลยส่งยางกัญชาซึ่งจำเลยมีไว้ในครอบครอง ตามข้อ ก. และนำเข้ามาในราชอาณาจักรไทยตามข้อ ข. ออกนอกราชอาณาจักรไทย โดยทางเครื่องบินไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกง จำเลยลงมือกระทำความผิดแล้วแต่ กระทำไปไม่ตลอด เพราะเจ้าพนักงานตรวจพบก่อนที่จำเลยจะขึ้นเครื่องบิน เจ้า พนักงานจับจำเลยได้พร้อมด้วยกระเป๋ 1 ใบ รองเท้า 1 คู่ ซึ่งจำเลยใช้ซุกซ่อนยาง กัญชาดังกล่าวเป็นของกลาง เหตุเกิดที่แขวงตลาดบางเขนเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานครดังนี้ฟ้องโจทก์ข้อ ค. ได้กล่าวถึงการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้ กระทำผิดในข้อหาพยายามส่งยางกัญชาของกลางออกนอกราชอาณาจักรโดยกล่าว ถึงข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่ เกี่ยวข้องพอสมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) แล้วฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2539 เวลาประมาณ 18 นาฬิกา จำเลยมี ยางกัญชา อันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 จำนวน 15 แท่ง น้ำหนัก 4,974 กรัม ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและจำเลยได้นำยางกัญชาที่จำเลยมีไว้ใน ครอบครองจำนวน 15 แท่งดังกล่าว จากประเทศเนปาลเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยทางเครื่องบินโดยสารของบริษัทการบินไทย จำกัด อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย หลังจากนั้นจำเลยส่งยางกัญชาที่จำเลยมีไว้ในครอบครองและนำเข้ามาในราช อาณาจักร จำนวน 15 แท่ง นั้นออกนอกราชอาณาจักรไทยโดยทางเครื่องบินโดยสาร ของบริษัทการบินไทย จำกัด ไปยังประเทศฮ่องกง (ที่ถูกคือเขตบริหารพิเศษฮ่องกง) แต่กระทำให้ไม่ตลอดเพราะเจ้าพนักงานตรวจพบและจับจำเลยได้เสียก่อน ขอให้ ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 26, 75, 76, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 91 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบ ปราบผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 3, 7 ริมของกลาง ทั้งหมด

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยา เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 26, 75, 76, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 91 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 3, 7 ลงโทษฐานนำเข้ายางกัญชาจำคุก 4 ปี ฐาน พยายามส่งออกยางกัญชาโดยถือเป็นความผิดสำเร็จอันเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดจำ คุก 4 ปี รวมจำคุก 8 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุ บรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 4 ปี ริมของกลางทั้งหมด

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง, 75 วรรคหนึ่ง, 76 วรรคหนึ่ง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80ฐานมีไว้ในครอบครองและนำเข้าซึ่งยาเสพติดเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษฐานนำเข้าซึ่งยาเสพติดเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 4 ปี กระทงหนึ่ง ฐานพยายามส่งออกซึ่งยาเสพติดต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น เช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดสำเร็จ ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 7 จำคุก 4 ปี อีกกระทงหนึ่ง รวมจำคุก 8 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 4 ปี นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยฐานนำเข้าซึ่งยาเสพติดและฐานพยายามส่งออกซึ่งยาเสพติด จำคุกกระทงละ 2 ปี โดยปรับบทว่า ความผิดฐานมีไว้ในครอบครองเป็นกรรมเดียวกับฐานพยายามส่งออก ให้ลงโทษฐานพยายามส่งออกซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้โดยยังคงให้ลงโทษจำเลยฐานนำเข้าซึ่งยาเสพติดและฐานพยายามส่งออกซึ่งยาเสพติด จำคุกกระทงละ 2 ปี แต่ปรับบทเป็นว่าความผิดฐานมีไว้ในครอบครองเป็นกรรมเดียวกับฐานนำเข้าให้ลงโทษฐานนำเข้าอันเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดดังนี้ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงเป็นการแก้ไขคำพิพากษาศาลชั้นต้นเพียงเล็กน้อย และให้ลงโทษจำคุกจำเลยกระทงละไม่เกิน 5 ปี ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ที่จำเลยฎีกาว่าการกระทำของจำเลยมีเจตนาเดียวคือ นำยางกัญชาของกลางจำนวนเดียวกันจากประเทศเนปาลเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยทางเครื่องบินโดยสารของบริษัทการบินไทย จำกัด เพื่อไปเขตบริหารพิเศษฮ่องกงโดยจำเลยครอบครองยางกัญชาจำนวนดังกล่าวต่อเนื่องกันจนกระทั่งถูกจับ การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานมียางกัญชาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเพียงกรรมเดียว ไม่เป็นความผิดฐานนำเข้าและพยายามส่งออกยางกัญชาดังกล่าวแต่อย่างใด แต่โจทก์บรรยายฟ้องแยกการกระทำของจำเลยว่าเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมเป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า ฎีกาของจำเลยข้อนี้เป็นปัญหาข้อเท็จจริง เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายจึงมีผลอย่างเดียวกันกับการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และที่จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยในสถานเบาและรอการลงโทษนั้น ก็เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการลงโทษของศาลอุทธรณ์เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นเดียวกัน ทั้งสองกรณีต้องห้ามฎีกาตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ คงมีปัญหาค้างต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยเพียงว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่โดยจำเลยฎีกาว่า ฟ้องโจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยลงมือกระทำความผิดฐานส่งออกยางกัญชาแล้วแต่กระทำไปไม่ตลอด โดยไม่ได้บรรยายฟ้องว่ากระทำอย่างไร แค่นั้น เพียงใด ที่ถือว่าจำเลยลงมือกระทำความผิด เพราะการพยายามกระทำความผิดแตกต่างไปจากการกระทำที่อยู่ในขั้นเตรียมการกระทำความผิด ฟ้องโจทก์ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 เห็นว่า ปัญหาว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย จำเลยยกขึ้นอ้างได้ แม้ว่าจะไม่ได้ยกขึ้นในศาลล่างทั้งสอง ทั้งนี้ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225 คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องว่า เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2539 เวลาประมาณ 18 นาฬิกาจำเลยกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ ก. จำเลยมียางกัญชา จำนวน 15 แท่ง น้ำหนัก 4,974 กรัม ไว้ในครอบ

ครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ข. จำเลยนำยางกัญชาตามข้อ ก.จากประเทศเนปาลเข้ามา
ในราชอาณาจักรไทยโดยทางเครื่องบินโดยสารของบริษัทการบินไทย จำกัด และ ค.
หลังจากนั้น จำเลยส่งยางกัญชา ซึ่งจำเลยมีไว้ในครอบครองตามข้อ ก. และนำเข้ามา
ในราชอาณาจักรไทยตามข้อ ข. ออกนอกราชอาณาจักรไทย โดยทางเครื่องบิน
โดยสารของบริษัทการบินไทย จำกัด ไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกง จำเลยลงมือ
กระทำความผิดแล้วแต่กระทำไปไม่ตลอด เพราะเจ้าพนักงานตรวจพบการกระทำ
ของจำเลยดังกล่าวก่อนที่จะจำเลยจะขึ้นเครื่องบินโดยสาร จำเลยจึงไม่สามารถส่งยาง
กัญชาดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักรไทยได้ เจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมด้วย
กระเป๋าส 1 ใบ รองเท้า 1 คู่ ซึ่งจำเลยใช้ซุกซ่อนยางกัญชาดังกล่าวเป็นของกลาง เหตุ
ตามข้อ ก. ข. และ ค. เกิดที่แขวงตลาดบางเขนเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ดังนี้ ฟ้องโจทก์ข้อ ค. จึงได้กล่าวถึงการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิด
ในข้อหาพยายามส่งยางกัญชาของกลางออกนอกราชอาณาจักรโดยกล่าวถึงข้อเท็จ
จริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำความผิดในข้อหาดังกล่าว
อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้อพอสมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) แล้ว ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบ
คลุมฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ-วุฒิ คราววุฒิ-อำนวยการ หมวดเมือง)

โทษที่โจทก์ขอให้ลงแก่จำเลยในคดีนี้มีอัตราโทษจำคุกชั้นต่ำไม่ถึง 5 ปี เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพ ศาลจึงพิพากษาลงโทษจำเลยโดยไม่ต้องสืบพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพและศาลได้พิพากษาลงโทษตามฟ้องของบางคดีศาลฎีกาวินิจฉัยให้ บางคดีศาลฎีกาไม่วินิจฉัยให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า การอุทธรณ์โจทก์แล้วยังมีจำเลยที่ไม่พอใจคำพิพากษาและได้อุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาคดีขึ้นสู่ศาลฎีกาเป็นจำนวนมากเป็นอุทธรณ์โต้แย้งปัญหาข้อกฎหมายหรือว่าโต้แย้งปัญหาข้อเท็จจริง 1. กรณีที่ศาลฎีกาไม่วินิจฉัยให้ โดยอ้างเหตุแตกต่างกันดังนี้ 1.1 เมื่อรับสารภาพแล้วต้องฟังข้อเท็จจริงตามฟ้อง จะอุทธรณ์ภายหลังไม่ได้ เพราะไม่ได้โต้เถียงกันไว้ในศาลชั้นต้น เช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 573/2528, 1659/2534 เป็นต้น 1.2 เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงที่จำเลยให้การรับสารภาพแล้วเช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1706/2530 1.3 เป็นข้อที่ไม่ได้ว่ากันมาในศาลล่าง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2342/2532 1.4 เถียงเป็นอย่างอื่นหาได้ไม่ เพราะขัดกับคำรับสารภาพ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4665/2529 1.5 เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงที่จำเลยรับสารภาพและยกข้อเท็จจริงขึ้นมาใหม่โดยมิได้ว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5062/2533 ส่วนคดีที่หมายเหตุนี้ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้แตกต่างจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ได้กล่าวข้างต้น กล่าวคือ อ้างเหตุผลว่าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายจึงมีผลอย่างเดียวกับการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกา มีข้อพิจารณาว่า เหตุผลที่ศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ต่างกันเช่นนี้เหตุผลใดจะเป็นเหตุผลที่ถูกต้อง ในเบื้องต้นต้องดูว่าคดี

ต้องห้ามอุทธรณ์หรือฎีกาหรือไม่ หากต้องห้ามก็ต้องใช้เหตุผลตามที่ศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ในคดีที่หมายเหตุนี้ กล่าวคือให้เหตุผลว่าเป็นอุทธรณ์หรือฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์หรือฎีกา แล้วไม่รับวินิจฉัยให้แต่ถ้าไม่ต้องห้ามก็ใช้เหตุผลอื่นได้แต่เหตุผลของศาลฎีกาที่วินิจฉัยว่าเป็นข้อที่มีได้ว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ (ศาลล่าง) น่าจะเป็นเหตุที่ตรงกับตัวบทมากที่สุด หากข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคำฟ้องของโจทก์มิได้เป็นความผิดตามที่โจทก์เข้าใจ และขอให้ลงโทษตามคำขอท้ายฟ้อง ศาลก็พิพากษาในข้อหาฐานความผิดที่ถูกต้องได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2063/2515 โจทก์ฟ้องว่าจำเลยรับถ้วยเคลือบอย่างเก่าซึ่งฝังอยู่ที่ผนังโบสถ์ซึ่งเป็นวัตถุในทางศาสนา อันเป็นที่สักการะบูชาของประชาชนย่อมมีความหมายแต่เพียงว่าโบสถ์นั้นเป็นที่สักการะบูชาของประชาชน แม้จะเป็นความจริงเช่นนั้น แต่ถ้วยเคลือบอย่างเก่าซึ่งฝังอยู่ที่ผนังโบสถ์ก็เป็นวัตถุที่เห็นได้ชัดว่า ไม่ใช่วัตถุในทางศาสนาซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของประชาชนไปด้วย จำเลยรับเอาถ้วยเคลือบนั้นไปจึงไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 ทวิ ในคดีดังกล่าวโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335 ทวิ จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องแต่ศาลมิได้ปรับบทลงโทษตามที่โจทก์ขอ หากแต่ปรับบทลงโทษไปตามความผิดที่จำเลยกระทำขึ้น หากจำเลยอุทธรณ์โต้เถียงคำพิพากษาของศาลชั้นต้นหรือฎีกาคัดค้าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย จำเลยย่อมมีสิทธิที่จะกระทำได้ เช่น ในคดีที่หมายเหตุนี้ หากจำเลยอุทธรณ์ว่า ข้อเท็จจริงตามฟ้องของโจทก์เป็นการกระทำความผิดเดียวมิใช่สองกรรมต่างกัน เช่นนี้เป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายซึ่งศาลก็ต้องวินิจฉัยให้ ซึ่งเคยมีคดีตัวอย่างที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดต่างกรรมต่างวาระ จำเลยให้การรับสารภาพแต่ศาลพิพากษาเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4816/2529 การที่จำเลยมียาสูบที่มีผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากรอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรฯ กับมียาสูบจำนวนเดียวกันโดยมิได้ปิดแสตมป์ยาสูบ อันเป็นความผิด

ตามพระราชบัญญัติยาสูบฯในวันเวลาเดียวกัน ดังนี้เห็นได้ว่า จำเลยมีเจตนาในผลอย่างเดียวกันคือการหลีกเลี่ยงที่จะไม่ต้องเสียภาษีอากรตามกฎหมาย ถือได้ว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทแม้โจทก์จะบรรยายฟ้องแยกการกระทำความผิดของจำเลยเป็น 2 ข้อและจำเลยให้การรับสารภาพ ศาลก็ลงโทษจำเลยหลายกรรมเป็นกระทงความผิดไม่ได้ ศิริชัย วัฒนโยธิน